

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1833/2532	นางลักขณา พราโมต	โจทก์
	นางกัลยาณี อำไพพันธ์ กับพวก	จำเลย
	นางกัลยาณี อำไพพันธ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางกิมเหรียญ สุทธายศ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 90,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยเมื่อคิดถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 ต้องไม่เกินจำนวน 50,625 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71,69)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 60,62)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 50,625 บาทและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากเงินต้น 90,000 บาท นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2528 ต่ไปอีก 5 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 50,625 บาทและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากเงินต้น 90,000 บาท นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2528 ต่ไปอีก 5 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>